

REPUBLIQUE TUNISIENNE

CODE CIVIL TUNISIEN

PARTIE I

Livre Premier : Des Personnes — Livre Deuxieme : De la Famille

Promulgue par le Decret du 15 decembre 1906 et entre en vigueur le 1er mai 1907.

Texte consolide incluant les modifications legislatives ulterieures.

Document genere a des fins de recherche et de projet IA.

LIVRE PREMIER : DES PERSONNES

TITRE I — DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS

Article 1

Tout Tunisien jouira des droits civils.

Article 2

L'exercice des droits civils est independant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquierent et se conservent conformement aux lois constitutionnelles et electorales.

Article 3

Tout etranger jouira en Tunisie des memes droits civils que ceux qui sont ou seront accordes aux Tunisiens par les traites de la nation a laquelle cet etranger appartient.

Article 4

L'exercice des droits civils peut etre suspendu ou supprime dans les cas prevus par la loi.

TITRE II — DES ACTES DE L'ETAT CIVIL

Article 5

Les actes de l'etat civil enonceront l'annee, le jour et l'heure ou ils seront recus, les prenom, nom, age, profession et domicile de tous ceux qui y figureront.

Article 6

Les officiers de l'etat civil ne pourront rien inserer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par enonce, que ce qui doit etre declare par les comparants.

Article 7

Tout acte de l'etat civil sera inscrit sur le registre, de suite, sans aucun blanc. Les renvois seront approuves et signes de la meme maniere que le corps de l'acte.

Article 8

Les registres seront tenus en double : l'un restera depose aux archives de la municipalite ou de la circonscription administrative ; l'autre sera transmis, a la fin de chaque annee, au greffe du tribunal de premiere instance.

TITRE III — DES ACTES DE NAISSANCE

Article 30

Les declarations de naissance seront faites, dans les quinze jours de l'accouchement, a l'officier de l'etat civil du lieu.

Article 31

La naissance de l'enfant sera declaree par le pere, ou, a defaut du pere, par les docteurs en medecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de sante ou autres personnes qui auront assiste a l'accouchement ; et lorsque la mere sera accouchee hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchee.

Article 32

L'acte de naissance enoncera : le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prenom qui lui seront donnees, les prenom, noms, age, profession et domicile des pere et mere, et des temoins.

Article 33

Lorsque l'enfant sera né de parents inconnus, l'acte de naissance le mentionnera sans indiquer le nom de la mère. Si l'enfant a été abandonné, le lieu, le jour et l'heure où il aura été trouvé seront constatés par un acte qui sera dressé ainsi qu'il est dit aux articles précédents.

TITRE IV — DES ACTES DE MARIAGE

Article 40

Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication, par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune.

Article 41

Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles ou résidences des futurs époux, et le lieu, jour et heure où le mariage devra être célébré.

Article 42

Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'une des parties.

Article 43

L'acte de mariage énoncera : les prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance et domiciles des époux, les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères, les prénoms, noms, âges et domiciles des témoins.

TITRE V — DES ACTES DE DECES

Article 55

Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être assuré du décès, et après avoir reçu la déclaration faite par deux témoins.

Article 56

L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, si faire se peut, les deux plus proches parents ou voisins.

Article 57

L'acte de décès énoncera les prénoms, nom, âge, profession et domicile du défunt, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des déclarants, et, s'ils sont connus, les prénoms et noms des père et mère du défunt.

LIVRE DEUXIEME : DE LA FAMILLE

TITRE I — DU MARIAGE

Article 3

Le mariage est un contrat entre un homme et une femme. Il est conclu dans les formes legales.

Article 4

La polygamie est interdite. Quiconque, etant engage dans les liens du mariage, en contracte un autre avant la dissolution du precedent, est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende.

Article 5

Il n'y a pas de mariage sans consentement des deux epoux. Le consentement est nul s'il est entache d'un vice.

Article 6

L'age minimum du mariage est fixe a dix-huit ans pour l'homme et pour la femme. Toutefois, le juge de la famille peut autoriser le mariage avant cet age dans des cas particuliers.

Article 7

Le mariage est interdit : 1. Entre ascendants et descendants en ligne directe ; 2. Entre freres et soeurs ; 3. Entre oncles et nieces, tantes et neveux ; 4. Entre allie en ligne directe.

Article 8

La validite du mariage est subordonnee a la presence de deux temoins capables.

Article 9

Le mariage doit etre enregistre par l'officier public competent. La preuve du mariage ne peut etre etablie que par l'acte de mariage.

TITRE II — DES EFFETS DU MARIAGE

Article 23

Les epoux se doivent mutuellement fidelite, secours et assistance.

Article 24

Les epoux assurent ensemble la direction morale et materielle de la famille. Ils pourvoient a l'education des enfants et preparent leur avenir.

Article 25

La femme mariee jouit de la pleine capacite civile. L'exercice de cette capacite n'est soumis a aucune restriction derivant du mariage.

Article 26

Les epoux contribuent aux charges du mariage a proportion de leurs facultes respectives. Si l'un deux n'y contribue pas, l'autre peut l'y contraindre selon les formes prevues pour la pension alimentaire.

TITRE III — DU DIVORCE

Article 29

Le divorce n'a lieu qu'en justice. Tout jugement prononcant ou constatant un divorce doit etre transcrit sur les registres de l'etat civil pour etre opposable aux tiers.

Article 30

Le divorce peut etre demande par l'un ou l'autre des epoux, ou par les deux conjointement.

Article 31

En cas de divorce, le juge statue sur la garde des enfants en tenant compte de leur intérêt exclusif. Il peut confier la garde à l'un des parents, à tous deux, ou, si les circonstances l'exigent, à une tierce personne.

Article 32

La pension alimentaire due aux enfants est mise à la charge du parent qui n'a pas la garde. Elle est fixée par le juge en fonction des besoins de l'enfant et des ressources de chaque parent.

Article 33

Après le divorce, la mère garde le droit de garder les enfants mineurs jusqu'à l'âge de sept ans pour les garçons et jusqu'à la puberté pour les filles.

TITRE IV — DE LA FILIATION**Article 68**

La filiation paternelle légitime est établie par le mariage. La filiation maternelle résulte de l'accouchement.

Article 69

La filiation peut être établie par la reconnaissance. La reconnaissance de paternité est déclarée devant l'officier de l'état civil ou par acte authentique.

Article 70

L'enfant dont la filiation est légalement établie a, dans la famille de chacun de ses auteurs, les mêmes droits et les mêmes obligations que l'enfant dont la filiation est établie.

Article 71

L'action en recherche de maternité est admise. La preuve peut en être rapportée par tous moyens.

TITRE V — DE L'ADOPTION**Article 8**

L'adoption est permise. Elle est soumise aux conditions et formes prévues par la loi.

Article 9

L'adoption confère à l'adopté une filiation se substituant à sa filiation d'origine. L'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang.

Article 10

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes sauf par deux époux. L'adopté doit avoir moins de dix-huit ans à la date de la requête en adoption.